TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL GIUDICE

provvedendo fuori udienza;

revocando l'ordinanza emessa in data 15 settembre 2022 per le ragioni appresso indicate;

ritenuta la causa matura per la decisione ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. R. G 9990 dell'anno 2022 pendente tra

Parte_1 , nato a Palermo il 10.05.1967, (Cod. Fisc. *C.F._1*), che si rappresenta e difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,

e

Parte_2 , nata a Palermo il 03.11.1962 (C.F. *[...]* *C.F._2*), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sabato giusta procura allegata alla comparsa.

****

rilevato che con ricorso depositato il 21 luglio 2022 il ricorrente indicato in epigrafe allegava: (i) di essere comproprietario unitamente alla resistente e per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile indiviso sito in Palermo, Via Val di Mazara n. 22, piano nono, identificato al Catasto Fabbricati di Palermo al Foglio 30, Particella 1177, Sub. 56, Classe 8;

(ii) che tale immobile era nella esclusiva disponibilità della resistente; (iii) che egli aveva avviato innanzi all'intestato Tribunale un giudizio (portante il n. R.G. 12308/2019 e ancora pendente) volto ad ottenere lo scioglimento della comunione esistente su detto bene; (iv) che gli accertamenti peritali disposti nel corso del predetto giudizio avevano rilevato che lo stato di fatto in cui versa il bene non è conforme a quello rappresentato nelle planimetrie allegate al catasto; (v) che pertanto il Giudice istruttore con ordinanza del 2 marzo 2022 aveva disposto un rinvio della trattazione per consentire alle parti di sanare le predette difformità avvertendo che la loro persistenza al momento della decisione ostava all'accoglimento della domanda di divisione; (vi) che nonostante i numerosi solleciti la resistente continuava a negargli l'accesso al bene comune al fine di regolarizzare le predette difformità catastali;

considerato che il ricorrente indicato in epigrafe, muovendo da queste premesse, domandava che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di essere autorizzato ad accedere all'immobile comune occupato dalla resistente per eseguire le opere necessarie per la rimozione delle predette difformità catastali;

rilevato che con comparsa del 13 settembre 2022 si costituiva la resistente chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo: (i) che lo stesso doveva essere proposto ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c. al giudice istruttore del procedimento ordinario volto alla divisione dell'immobile comune; (ii) la sua ammissibilità essendo invocata in via d'urgenza la tutela cautelare atipica a protezione di un interesse eminentemente patrimoniale; (iii) l'inesistenza di un diritto del ricorrente a pretendere la divisione dell'immobile comune; (iv) l'inesistenza di una situazione di pericolo irreparabile e imminente rilevando che l'eventuale adozione da parte del Tribunale di una sentenza di improcedibilità della domanda di divisione non avrebbe impedito alle parti l'avvio di un ulteriore giudizio con identico petitum;

ritenuto *res melius perpensa* che il problema della prospettata "incompetenza" dello scrivente in favore del giudice istruttore del procedimento di divisione avviato innanzi all'intestato Tribunale, portante il n. R.G. 12308/2019 debba essere posposto in base la

principio della ragione più liquida al previo esame della ammissibilità della domanda cautelare proposta;

ritenuto nel dettaglio che tale domanda sia inammissibile per difetto di residualità, dovendo il comunista superare il difetto di collaborazione dell'altro comunista nell'amministrazione della cosa comune mediante il rimedio di cui all'art. 1105 c.c.;

osservato al riguardo che secondo condivisibile indirizzo ermeneutico l'applicabilità dei provvedimenti d'urgenza va esclusa unicamente qualora come nella specie il ricorso all'art. 700 c.p.c. sia realizzato per tutelare un certo diritto da un periculum in mora per la neutralizzazione del quale è già predisposta dall'ordinamento una misura cautelare tipica atta a garantire l'effettività della tutela, dovendosi convenire in linea generale che "*se, infatti, da un lato, il dettato normativo impone di escludere che, tramite il ricorso a provvedimenti d'urgenza, si possano assicurare effetti raggiungibili con l'applicazione di un altro provvedimento cautelare tipico, dall'altro non si può certo negare che uno stesso diritto, a seconda delle concrete circostanze, possa avere bisogno di essere tutelato contro diversi pericola in mora in relazione ai quali può essere necessario fare ricorso a forme di tutela dal contenuto e dalla struttura assai diversi*";

rilevato, dunque, che la funzione integratrice svolta dall'art. 700 c.p.c. si esplica proprio nella possibilità di fare ricorso a provvedimenti d'urgenza atipici non solo quando non esistano in astratto forme alternative tipiche, ma anche quando queste pur previste non sembrino efficaci e possano lasciare insoddisfatta l'esigenza di tutela, sicchè in casi, si conviene, che il giudice debba seguire "*il criterio del risultato*", escludendo o ammettendo il ricorso a misure atipiche solo considerando gli effetti che si vogliano provvisoriamente produrre nel rapporto litigioso;

osservato allora, proprio sulla base di tali premesse teoriche, che nel caso che ci occupa il ricorso al Tribunale in sede di volontaria giurisidizione ai sensi dell'art. 1105 co. 4 c.c. si erga a rimedio tipico ed esclusivo (tanto che si ritiene che non sia possibile per il singolo partecipante alla comunione rivolgersi al giudice in sede contenziosa per ottenere provvedimenti di gestione del bene comune, ai fini della sua amministrazione beni rapporti interni fra comunisti in tal senso Cass. n. 18038/2020) per soddisfare l'interesse

conservativo, dedotto dal ricorrente – ovvero quello preservare le qualità della cosa comune pregidicate dalla presenza di irregolarità catastali (che ostano alla sua commerciabilità e alla sua divisione ai sensi dell'art. 29, co. 1 *bis*, della l. n. 52/1985 e sul punto da ultimo Cass. n.18043/2020 la quale conclude che "*la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio*" - sicchè la cautela atipica invocata nella presente sede deve ritenersi inammissibile per difetto di resisualità;

ritenuto, quanto al governo delle spese di lite, che le stesse - liquidate ex DM 55/14, tenendo conto del valore della causa (da collocare nello scaglione da 1.101 a 5000,00 che appare più appopriato alla presente controversiae atteso peraltro che l'art. 5 co.6 del DM cit prevede espressamente che "*le cause di valore indeterminabile si considerano di regola [e non già inderogabilmente] e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"* sul punto cfr. sul punto Cass. n. 7344/2019) e dell'attività in concreto svolta (*Controparte_1*) e applicando i parametri minimi in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento e dell'assenza di questioni di fatto o di diritto in € 406,00 per onorari oltre iva e accessori come per legge- ai sensi dell'art. 91 c.p.c. debbano essere poste a carico del ricorrente integralmente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o difesa disattesa, con ciò revocando l'ordinanza del 15 settembre 2022

DICHIARA inammissibile la domanda proposta da *Parte_1* in danno di *Parte_2* .

CONDANNA *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore *[...]* *Parte_2* pari a € 406,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 16/09/2022.

Il Giudice

Dott. Stefano Sajeva